

1500224-90.2018.8.26.0434

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Comarca: Pedregulho

Foro: Foro de Pedregulho

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN FERREIRA DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Vistos.

LUAN FERREIRA DE JESUS foi(ram) denunciado(s) como incurso(s) no artigo 33 combinado com artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06. O feito tramitou regularmente e ao final o DD ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedregulho

Foro de Pedregulho

Vara Única

Praça Padre Luís Sávio, s/n, . - Centro

CEP: 14470-000 - Pedregulho - SP

Telefone: (16) 3171-1206 - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br

1500224-90.2018.8.26.0434 - lauda

Conclusão

Em 06/12/2022, faço os autos conclusos ao MM Juiz de Direito, Dr. Luiz Gustavo Giuntini de Rezende, titular da Comarca de Pedregulho/SP. Eu, _____, ESC.

SENTENÇA

Processo nº:

1500224-90.2018.8.26.0434

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN FERREIRA DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Vistos.

LUAN FERREIRA DE JESUS foi(ram) denunciado(s) como incurso(s) no artigo 33 combinado com artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06. O feito tramitou regularmente e ao final o DD Representante do Ministério Público pugnou pela absolvição; o que encontrou eco na(s) defesa(s) do(s) réu(s).

É o relatório, decido.

A ação penal é improcedente.

O réu nega o crime, se diz usuário, e das provas produzidas em juízo é mesmo disto que se fala. Não existe comprovação de mercancia e nem finalidade de mercancia. Pouca droga encontrada, e réu comprova atividade lícita que justifica o dinheiro.

Não há nada nos autos capaz de afastar a negativa.

In dubio pro reo, portanto. A absolvição é de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e o faço para absolver LUAN FERREIRA DE JESUS, fazendo isto com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Oportunamente arquivem-se os autos, com as comunicações de praxe. Arbitro os honorários ao Defensor nomeado no valor máximo previsto em Tabela. Expeça-se a certidão.

PRIC

Pedregulho, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA